

1500672-90.2021.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171635/2021 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 18699170 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 225/21/111 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2171635 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500672-90.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500672-90.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171635/2021 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 18699170 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 225/21/111 - DEL.POL.BARRA DO TURVO, 2171635 - DEL.POL.BARRA DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS JOSÉ GOMES SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

MARCOS JOSÉ GOMES SANTOS, GISLENE SOARES FAUSTINO, ELIANGELA DE FATIMA MARTINS, JEAN CARLOS ROCIO BERNARDES, JOSÉ EVERTON BEZERRA DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE DANIEL foram denunciados como incurso no art. 33, caput, c/c com o artigo 40, inciso V, e artigo 35, caput, todos da Lei 11343/06, c/c com o artigo 61, inciso II, alínea j, e artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
Consta da denúncia que, que em data e horário incertos, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, o réus teriam se associado com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o

delito descrito no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Consta, ainda, que no dia 24 de junho de 2021, no período da manhã, na Rodovia Regis Bittencourt, Km 525, Centro, cidade de Barra do Turvo, Comarca de Jacupiranga, o réus estariam transportando, para fins de venda e entrega a terceiros, 412,400 Kg (quatrocentos e doze quilos e quatrocentos gramas) de Cannabis sativa L (maconha), divididas em 25 (vinte e cinco) porções, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 251/252.

Defesas prévias, às fls. 290/291, 354/355, 356/361 e 367/371.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas cinco testemunhas, bem como realizado o interrogatório dos réus.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório. Passo a decidir.

Crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 46/48 e laudo definitivo de fls. 225/226.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base na prova testemunhal colhida em Juízo.

Os policiais rodoviários federais relataram que em fiscalização de rotina abordaram vários veículos, entre eles um Voyage ocupado por um casal, Eliangela e Jean, e sua filha e um Citroen ocupado por dois homens, Everton e Matheus. Indagados, a família que estava no Voyage disse que estava indo para São Paulo, entretanto, não levavam bagagem nem deram um motivo plausível para a viagem, o que pareceu estranho para a equipe policial. Contaram que, logo em seguida, deram ordem de parada para um terceiro veículo Renault Logan, que era ocupado por um casal, Marcos e Gislene. Disseram que em procedimento normal de entrevista o casal forneceu informações desencontradas e aparentaram bastante nervosismo, o que levantou suspeita.

Afirmaram que passaram a realizar buscas neste terceiro veículo e assim que abriram o porta-malas sentiram forte odor de maconha e visualizaram a droga. Questionados, os ocupantes do Logan confessaram que saíram de Foz do Iguaçu para levar a droga até São Paulo e que estavam sendo acompanhados pelos veículos Voyage e Citroen que faziam a função de batedores.

Por fim, o policial Gustavo contou que solicitou aos réus Eliangela e Jean Carlos que lhe mostrasse as chamadas e o Whatsapp de seus celulares, o que foi atendido apenas pela ré Eliangela. Prosseguiu contando que observou no WhatsApp da ré, uma chamada em grupo ocorrida naquela madrugada, e memorizou os quatro últimos dígitos de um dos números, vindo a confirmar, posteriormente, que se tratava do número de celular de um dos réus do Citroen/C4.

Os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois foram consonantes entre si e com as declarações prestadas durante o inquérito, sem que exista nada que os desabone, cuidando-se de prova suficiente para embasar o decreto condenatório.

Em seus interrogatórios, os réus Gislene, Jean Carlos, Eliangela, José Everton e Matheus negaram os fatos.

A ré Gislene relatou que recebeu a proposta de Marcos para auxiliá-lo no transporte de produtos de iluminação de Foz do Iguaçu para São Paulo, e no momento que saiu do hotel em Foz do Iguaçu descobriu que se tratava de maconha. Disse que não teve como recusar a viagem de retorno à Guarulhos, porque não teria condições de arcar sozinha com os custos desta.

O réu Marcos José, por sua vez, relatou que aceitou a proposta para transportar droga de Foz do Iguaçu-PR até São Paulo, pelo que receberia R\$ 7.000,00.

A ré Eliangela relatou que viajou para Foz do Iguaçu acompanhada de seu marido, o réu Jean Carlos, e de sua filha Giovana, para passear e fazer compras. Prosseguiu relatando que, na volta à Curitiba, onde residem, passaram por Cascavel para visitar o irmão de Giovanna. Contou que decidiram sair de Cascavel com destino a São Paulo com o objetivo de comprar para revender. Disse que no caminho para São Paulo, o veículo apresentou problema, fazendo com que parassem na estrada. Afirmou que, neste momento, o carro conduzido pelo réu Matheus parou para prestar assistência e depois ele seguiu viagem. Disse que acabou encontrando um mecânico

que resolveu o problema e então seguiram viagem até o posto da PRF, onde foram abordados.

O réu Jean Carlos relatou que viajou de Curitiba, onde reside, com sua companheira, a ré Eliangela, e sua enteada, Giovana, com destino à Foz do Iguaçu para passear e pesquisar preço de mercadorias para revender, e que de lá seguiriam para São Paulo para continuar a pesquisa. Prosseguiu relatando que o carro em que estavam apresentou problemas na rodovia e Matheus parou para oferecer ajuda. Contou que ligou para o serviço de socorro 24 horas da rodovia que prestou assistência. Disse que seguiram viagem, afirmando que não entraram na cidade de Cascavel e que não teriam encontrado o irmão de Giovana.

Os réus José Everton e Matheus relataram que receberam uma quantia para transportar mercadorias, tipo perfumes e tênis, do Paraguai, e que não tinham conhecimento a respeito dos entorpecentes.

As versões dos réus, além de inverossímeis e contraditórias, não tem qualquer suporte probatório nos autos.

Com efeito, com base no depoimento dos policiais rodoviários federais, não há dúvidas de que os réus praticaram o tráfico, um veículo fazendo o transporte da droga e os outros fazendo o acompanhamento na função de batedores. Ademais, a maneira que os veículos trafegavam na rodovia, comprovada pelos horários em que os veículos passaram pelos pedágios da BR-116, em horários próximos e sempre na mesma ordem, conforme documentos de fls. 770/771, não deixa dúvidas quanto a atuação conjunta dos réus no transporte de entorpecentes.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Crime do art. 35, da Lei 11.343/06

No tocante a este crime, os réus merecem ser absolvidos, pois não restou demonstrado a existência de vínculo estável e permanente entre eles.

Passo a dosimetria da pena.

Réus Gislene Soares Faustino, Jean Carlos Rocio Bernardes, José Everton Bezerra da Silva e Eliangela de Fatima Martins

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal. A grande quantidade de droga apreendida é circunstância desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na 2ª fase, deixo de aplicar a agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não ficou demonstrado que o réu se aproveitou da situação de calamidade pública para praticar o crime.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto ficou demonstrada, ainda que de forma eventual, a participação do réu em organização criminosa, que se caracteriza pela divisão de trabalho, sendo-lhes atribuída a função de transporte dos entorpecentes.

Por outro lado, incide a causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06 e, por consequência, aumento a pena em 1/4, levando em conta que os réus conseguiram transpor as divisas do Estado do Paraná e ingressar no Estado de São Paulo. Assim, fixo a pena definitiva em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Réu Marcos José Gomes Santos

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal. A grande quantidade de droga apreendida, assim como os maus antecedentes do réu (7002414-

78.2008.8.26.0224), são circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 9 meses de reclusão, e 675 dias-multa.

Na 2ª fase, deixo de aplicar a agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não ficou demonstrado que o réu se aproveitou da situação de calamidade pública para praticar o crime.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto o réu não é primário, tendo sido demonstrada a sua participação, ainda que de forma eventual, em organização criminosa, que se caracteriza pela divisão de trabalho, sendo-lhe atribuída a função de transporte dos entorpecentes.

Por outro lado, incide a causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06 e, por consequência, aumento a pena em 1/4, levando em conta que os réus conseguiram transpor as divisas do Estado do Paraná e ingressar no Estado de São Paulo. Assim, fixo a pena definitiva em 8 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 843 dias-multa.

Réu Matheus Henrique Daniel

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59, do Código Penal. A grande quantidade de droga apreendida é circunstância desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na 2ª fase, deixo de aplicar a agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não ficou demonstrado que o réu se aproveitou da situação de calamidade pública para praticar o crime. Porém, aumento a pena em 1/6, por conta da reincidência (0033231-53.2009.8.26.0050). Fixo, assim, a pena intermediária 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na 3ª fase, incide a causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06 e, por consequência, aumento a pena em 1/4, levando em conta que os réus conseguiram transpor as divisas do Estado do Paraná e ingressar no Estado de São Paulo. Assim, fixo a pena definitiva em 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Ante o exposto, CONDENO os réus GISLENE SOARES FAUSTINO, JEAN CARLOS ROCIO

BERNARDES, JOSÉ EVERTON BEZERRA DA SILVA e ELIANGELA DE FATIMA MARTINS a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e os ABSOLVO pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

CONDENO o réu MARCOS JOSÉ GOMES SANTOS a pena de 8 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e 843 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o ABSOLVO pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

CONDENO o réu MATHEUS HENRIQUE DANIEL a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o ABSOLVO pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Fixo o regime inicial fechado para os réus Gislene Soares Faustino, Jean Carlos Rocio Bernardes, José Everton Bezerra da Silva e Eliangela de Fatima Martins em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Fixo o regime inicial fechado para os réus Matheus Henrique Daniel e Marcos José Gomes Santos, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que os réus sejam portadores de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos. Fixo o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

Mantenho a prisão preventiva dos réus, eis que seus fundamentos permanecem presentes.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06, em favor da União.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Custas pelos réus.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se ao TRE para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Intime-se.

Jacupiranga, 14 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA